

한 국 관 광 공 사 감 사

경고 요구

감 사 명 : 2021년 국제관광본부 종합감사

제 목 : 계약해지 업무처리 미흡

관계부서 : ☆☆☆팀

내 용

1. 업무개요

(구)■■■팀은 ▽▽▽인 \\\ 여행객의 지방방문 확대를 위하여 2018. 6. 12. (주)■■■여행사와 [표 1]과 같이 '2018 KOREA ○○ 셔틀 사업 운영 및 홍보' 용역 계약을 체결하였고, 2018. 6. 18. 계약금액의 50%(80,750,000원)를 선금으로 지급하였다.

[표 1] '2018 KOREA ○○ 셔틀 사업 운영 및 홍보' 용역 계약내용

용역명	2018 KOREA ○○ 셔틀 운영 및 홍보			
계약상대자	(주)■■■여행사			
계약기간	2018. 6. 12. ~ 2018. 12. 31.			
계약금액	161,500,000원(부가세 포함)			
계약보증금	계약금액의 15%(24,225,000원, 증권으로 대체)			
과업내용	'KOREA ○○ 셔틀' 운영 및 홍보, 지자체와 협업체계 구축, 사업관리 및 결과보고 등			
정산방법	사후원가검토조건부 정산(전문기관의 원가계산 내역에 따라 사후 정산)			
산출내역	항목	금액(원, 부가세 포함)	비고	선금 지급여부
	(세부내역 기재 생략)	41,800,000		○
		1,100,000		○
		4,640,000		○
		5,000,000		○
	예약시스템 제작비	20,000,000	전문업체 외주 용역	○
	(세부내역 기재 생략)	3,000,000		○
		3,000,000		○
		1,450,000		
		36,060,000		
		13,000,000		
		2,300,000		○
		14,000,000		
		16,150,000	총원가의 10%	
	총계	161,500,000		

자료: 계약서류 및 선금 사용계획서 내용 재구성

이후 (구)■■■팀은 경영상태 악화로 인하여 정상적인 사업수행이 불가능하다는 계약상대자의 요청에 의하여 2018. 10. 25. [표 2]와 같이 계약 해지에 합의하였고, 합의내용에 따라 2018. 12. 3. 기성대가에 대한 검사 후 계약대금을 정산하였다.

[표 2] '2018 KOREA ○○ 셔틀 사업 운영 및 홍보' 용역 계약 해지 합의내용

-
1. 2018. 6. 12. ~ 2018. 10. 25.의 기성 부분에 대한 집행 금액을 증빙에 의하여 일괄 정산
 2. 계약상대자는 계약해지에 따른 손해배상금으로 공사에 7,995,443원을 지급하고, 손해배상금은 기성대가에서 공제 가능
 3. 공사는 계약해지 후 2년간 본 용역에 대한 자료제출/설명을 요구할 수 있고, 계약상대자는 이에 응해야 함
 4. 계약상대자는 일체의 용역결과물을 공사에 제출
 5. 공사는 계약상대자가 계약 이행을 위해 하도급한 계약에 대하여 하수급자에게 직접 계약대금(미지급 잔금)을 지급
-

자료: 계약해지 합의서 내용 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 계약보증금 귀속 조치 관련

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제12조 및 같은 법 시행령 제51조 제1항에 의하면, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 아니하였을 때에는 해당 계약보증금을 국고에 귀속시키도록 한다고 되어있고, 같은 법 시행령 제51조 제3항에 따르면 계약보증금을 국고에 귀속함에 있어서 그 계약보증금은 이를 기성부분에 대한 미지급액과 상계처리하여서는 아니되며 다만, 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제한 경우¹⁸⁾에는 국고에 귀속시켜야 하는 계약보증금은 기성부분에 대한 미지급액과 상계 처리할 수 있도록 되어 있다.

18) 「국가계약법 시행령」 제50조 제6항에 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있는 경우는 아래와 같이 규정

1. 제37조제3항제1호부터 제4호까지 및 제5호의2에 규정된 자와 계약을 체결하는 경우
2. 삭제
3. 계약금액이 5천만원이하인 계약을 체결하는 경우
4. 일반적으로 공정·타당하다고 인정되는 계약의 관습에 따라 계약보증금 정수가 적합하지 아니한 경우
5. 이미 도입된 외자시설·기계·장비의 부분품을 구매하는 경우로서 당해 공급자가 아니면 당해 부분품의 구입이 곤란한 경우

따라서 공사는 국가계약법에 따라 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 아니하였을 때에는 해당 계약보증금을 공사에 귀속시켜야 하고 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제한 경우가 아니라면 계약보증금을 기성부분에 대한 미지급액과 상계처리하여서는 아니된다.

나. 선금 및 기성대가 정산 관련

「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」(이하 “집행기준”이라 한다) 제36조 제1항에 따르면, 계약담당공무원은 선금을 지급하고자 할 때에 해당 선금을 계약목적달성을 위한 용도와 수급인의 하수급인에 대한 선금배분이외의 다른 목적에 사용하게 할 수 없으며, 노임지급 및 자재확보에 우선 사용하도록 하여야 한다고 되어있고, 같은 조 제3항에 계약담당공무원은 계약상대방이 선금을 전액 정산하기 이전에는 계약에 의하여 발생한 권리의무를 제3자에게 양도하게 할 수 없도록 되어 있다.

그리고 집행기준 같은 조 제4항 내지 제5항에 따라 계약담당공무원은 수급인에게 선금을 지급한 경우에는 선금지급일로부터 20일 이내에 계약상대자와 하수급인으로부터 증빙서류를 제출받아 선금배분 및 수령내역을 비교·확인하여야 하고, 계약담당공무원은 계약상대자가 하수급인에게 선금을 현금으로 지급하도록 하여야 한다.

또한 집행기준 제38조 제1항에 따르면 계약담당공무원은 선금을 지급한 후 다음 각 호의 1에 해당하는 경우(“계약을 해제 또는 해지하는 경우”, “선금지급조건을 위배한 경우”, “정당한 사유 없이 선금 수령일로부터 15일 이내에 하수급인에게 선금을 배분하지 않은 경우” 등)에는 해당 선금잔액에 대하여 계약상대자에게 지체 없이 반환을 청구하여야 한다고 되어있고, 같은 조 제 3항에 계약담당공무원은 계약상대자가 하수급인에게 정당한 사유 없이 선금을 적정하게 배분하지 않은 경우에는 제1항에 따라 반환받은 선금을 하수급인에게 직접 지급할 수 있다고 되어있다.

따라서 집행기준에 따라 공사는 선금지급일로부터 20일 이내에 계약상대자와 하수급인으로부터 증빙서류를 제출받아 선금배분 및 수령내역을 비교·확인하여 계약목적달성을 위한 용도와 수급인의 하수급인에 대한 선금배분이외의 다른 목적에 사용하게 할 수 없게 하는 등 선금 사용의 적정성을 점검하여야 하고, 선금지급조건을 위배하는 등의 사유가 발견될 경우 선금잔액에 대하여 계약상대자에게 지체 없이 반환을 청구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 계약보증금 귀속 조치 관련

(구)■■■팀은 국가계약법에 따라 계약상대자와 계약 해지 시 계약보증금 24,225,000원을 공사에 귀속시켰어야 하나 그러하지 아니하였고, 계약보증금은 기성부분에 대한 미지급액과 상계 처리하여서는 아니됨에도 불구하고 [표 2]의 2호와 같이 손해배상금 명목으로 7,995,443원¹⁹⁾을 기성대가에서 공제할 수 있도록 합의하여 이후 계약상대자의 기성대가 지급 요청에 의하여 위 손해배상금을 기성대가에서 상계 처리하였다.

그 결과 공사는 계약해지로 인하여 귀속시켰어야 할 계약보증금 24,225,000원 (손해배상금을 상계할 경우 16,229,557원)을 회수하지 못하였다.

나. 선금 및 기성대가 정산 관련

[표 1]의 선금 지급내역과 같이 ‘예약시스템 제작비’ 20,000,000원은 집행기준 제36조 제1항에 따라 하수급인(전문업체 외주용역)에 대한 선금배분의 목적으로 사용되었어야 하나 계약상대자는 공사가 지급한 선금으로 정산하지 않았고,

19) (구)■■■팀은 손해배상금 산정에 대해 <△>팀의 자문을 구하였고 <△>팀은 이에 대해 계약보증금(24,225,000원) × 계약해지일 이후 잔여기간(67일) ÷ 계약기간(203일)으로 계산하였음

(구)■■■팀은 집행기준 제4항 내지 제5항에 따라 계약상대자가 하수급인에게 선금을 현금으로 지급한 사실을 포함하여 선금배분 및 수령내역을 점검했어야 하나 그러하지 않았다.

그리고 집행기준 제36조 제3항에 따라 (구)■■■팀은 계약상대방이 선금을 전액 정산하기 이전에는 계약에 의하여 발생한 권리의무를 제3자에게 양도하게 해서는 아니 되나 선금을 전액 정산(2018. 12. 3. 검사 후 정산)하기 이전인 2018. 10. 25. [표 2]와 같이 계약상대자의 하수급인에 대한 대금 미지급 잔액을 공사가 지급하는 조건으로 계약상대자의 권리의무를 제3자에게 양도하는 것을 합의해주었다.

또한 위 합의 시 (구)■■■팀은 「(계약예규)용역계약일반조건」 제7조 제1항²⁰⁾에서 정하고 있는 채권양도 사실을 확인하지 않고, 계약상대자의 요청에 의하여 계약조건(산출내역서) 및 선금 사용 계획서의 내용과 상이함에도 불구하고 2018. 12. 11. ‘예약시스템 제작비’ 20,000,000원을 전문업체가 아닌 개인(JJ)에게 전액 지급하였다.

한편 (구)■■■팀은 [표 1]의 내용과 같이 사후원가검토조건부 정산의 방법으로 계약을 체결했으므로 대가 지급을 위하여 검사 시 전문기관의 원가계산 내역에 따라 사후 정산을 했어야 하나 그러하지 않고 담당자의 자체 검사에 의해 계약상대자가 청구한 기성대가를 전액 정산하였다.

그 결과 (구)■■■팀은 계약상대자가 하수급인에게 ‘예약시스템 제작비’ 20,000,000원을 선금으로 지급하지 않아 선금지급조건을 위배하였음에도 불구하고 집행기준 제38조 제1항에 따른 선금의 반환을 청구하지 못하고, 위 미지급된 대금을 공사가 직접 계약상대자의 하수급인에게 지급하는 결과를 초래하였다.

20) 제7조(채권양도) ①계약상대자는 이 계약에 의하여 발생한 채권(대금 청구권)을 제3자에게 양도할 수 있다.

관계부서 의견 및 검토결과

☆☆팀²¹⁾은 감사결과를 수용하면서 계약보증금 회수를 위하여 실지감사 이후인 2021. 10. 5. 보증보험사에 보험금을 청구하였으나,²²⁾ 보험사로부터 “당초 계약 해지 시에 합의에 의한 해지를 진행하였고, 손해배상금을 정하여 이후 별도의 손해배상을 계약상대방에게 청구하지 아니하기로 한 사실 등에 의하여 2021. 10. 12. 보험금 지급이 불가하다는 회신을 2021. 10. 12. 받았다고 답변하였다.

그리고 계약해지를 위한 업무처리가 미흡하였다는 점은 인정하나, 업무처리 당시 동 사업 프로그램을 이용하는 외국인관광객과 공사에 유형·무형의 피해가 발생할 수 있는 상황을 미연에 방지하고자 <<팀 변호사²³⁾로부터 여러 차례 법률자문을 구한 후 그 자문 결과에 따라²⁴⁾ 계약해지에 합의하게 되는 등 당시 상황 하에서 최선이라고 생각되는 방법으로 처리하고자 노력한 사항임에 대해 고려해줄 것을 요청하였다.

그러나 (구)■■■팀은 미흡한 업무처리로 인하여 계약보증금을 귀속하지 못하였고, 계약해지 행정 외에도 계약조건에 따른 검수(전문기관의 원가계산에 의한 사후정산)와 집행기준에 따른 선금 지급·관리 업무를 적정하게 처리하지 못하였다.

다만, <<의 법률자문을 구하였고 이에 따라 업무를 처리하였다는 점, 당시 계약해지 업무를 처리한 담당자²⁵⁾가 2018. 9. 1.부터 (구)■■■팀에 소속되어 당해 용역계약업무 중 계약준비와 입찰 및 계약단계의 업무에 관여한 바가 없고,

21) 2020. 12. 24. 「직제규정시행세칙」 개정(2021. 1. 1. 시행)을 통해 ‘■■■팀’과 ‘▽▽팀’이 ‘☆☆팀’으로 통·폐합됨

22) 2018. 10. 25. 계약해지가 합의되어 계약이 종료되었으므로 청구권 소멸 시효(3년)는 2021. 10. 25.까지임

23) 당시 4급 KK로 감사일 현재 퇴직 상태임

24) ☆☆팀이 제출한 답변서와 증거자료에 의하면 당시 (구)■■■팀 담당자가 << 변호사에게 여러 차례 법률자문을 받은 후 업무처리를 한 것으로 확인됨

25) 현 ◀◀팀 4급 LL

선금지급(2018. 6. 18.) 이후 계약이행 단계 도중부터 업무를 담당하게 된 점은 참작할 수 있을 것이다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 선금 지급관리 업무를 부적정하게 처리하고, 계약보증금 귀속 등 계약해지 업무처리를 미흡하게 한 관련자를 경고하시기 바랍니다.(경고)